

1502610-35.2019.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... indicou dois indivíduos praticando tráfico, indicando o local em que eles estariam escondendo a droga. Deslocaram-se ao local, onde abordaram o menor Luan, que confirmou a prática do tráfico e indicou o local onde estava a droga. Foram encontradas 10 pedras de "crack" e R\$60,00. Luan, ao indicar a droga, disse que o "crack" era dele e que estaria vendendo. Luan não comentou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1502610-35.2019.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502610-35.2019.8.26.0248

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Thiago Luis Oretti

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSÉ EDUARDO DA COSTA

Vistos.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta do incluso inquérito policial que, no dia 05 de novembro de 2019, às 09h49min, na Rua Doutor Nelson Nazário, nº 295, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, THIAGO LUÍS ORETTI, qualificado a fl. 24, agindo em concurso e com unidade de desígnios com o adolescente Luan Kleber Neres Lima dos Santos, tinha em depósito 10 (dez) invólucros plásticos, fechados por nós, contendo crack, droga do grupo funcional da cocaína, com peso líquido de 1g (um grama), bem como 03 (três) invólucros plásticos, fechados por pressão (tipo "zip), de tetrahydrocannabinol (THC), que é o princípio ativo da Cannabis Sativa L., com peso líquido de 6,9g (seis gramas e nove decigramas), o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consoante o apurado, o indiciado associado ao adolescente Luan tinha em depósito porções de crack e maconha para vendê-las ou entregá-las ao consumo de terceiros. Guardas civis estavam em patrulhamento de rotina quando foram acionados via COADE para averiguar as imagens realizadas pelo sistema de monitoramento que indicavam

que no local dos fatos estava ocorrendo a mercancia ilícita de drogas.

Diante disso, os agentes públicos dirigiram-se até a mencionada rua, ocasião em que avistaram dois indivíduos em atitudes suspeitas, pois, ao avistarem a viatura, eles tentaram se evadir, tomando direções opostas.

Inicialmente, a Equipe abordou o adolescente, mas não encontrou nada de ilícito em poder dele. Indagado, Luan confessou que estaria no local para realizar o comércio ilícito de drogas, indicando onde os psicotrópicos estavam armazenados. Em seguida, os guardas conseguiram deter THIAGO, e, em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado.

Ato contínuo, os guardas se deslocaram até o local apontado pelo adolescente, no qual localizaram 10 (dez) porções de crack e a quantia de R\$ 60,00 (sessenta reais).

Na sequência, a Equipe contatou a Central COADE que lhes informou o local exato onde os indivíduos haviam sido vistos agachando e escondendo algo, e, de posse dessas informações, encontraram mais 03 (três) porções de maconha.

Nesse contexto, a existência de filmagem realizada pelo sistema de monitoramento anterior às diligências, o dinheiro de origem injustificada e a quantidade de entorpecentes apreendidos e sua forma de acondicionamento, evidenciam que toda a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito, o que se dava pela colaboração do inimputável.

Ante o exposto, denuncio THIAGO LUÍS ORETTI como incurso no artigo 33, caput, combinados com o art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. Requeiro que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, de acordo com o rito previsto nos artigos 55 e seguintes, da Lei nº 11.343/2006, notificando-se o denunciado para apresentação de defesa preliminar e, uma vez recebida a denúncia, seja ele citado, procedendo-se, em seguida, à oitiva das testemunhas abaixo arroladas, realizando-se o interrogatório e prosseguindo-se até final condenação."

#### II) ANDAMENTO PROCESSUAL

O acusado foi notificado a fls. 120. A denúncia foi recebida a fls. 142. Apresentou resposta escrita a acusação a fls. 122/127. O acusado foi devidamente citado a fls. 168. Durante a audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas, com revelia do acusado, conforme termo de audiência e mídia digital a fls. 232/233.

##### II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público, a fls. 237/240, requereu a condenação.

##### II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa, a fls. 244/250, requereu a absolvição nos termos do artigo 386, V do CPP; não sendo este o entendimento, que seja absolvido por não existir prova suficiente para a condenação, com base no artigo, 386, VII do CPP; sendo caso de condenação requer sejam observadas as atenuantes da preponderância na fixação da pena, com aplicação da causa especial de diminuição de prevista no art. 33, § 4º, do Código Penal.

#### III) FUNDAMENTAÇÃO

##### III.1 Prova pericial

O laudo de exame toxicológico está a fls.87/89.

##### III.2 Prova oral

Em depoimento, a testemunha GC Márcio Ferreira disse que o monitoramento indicou dois indivíduos praticando tráfico, indicando o local em que eles estariam escondendo a droga. Deslocaram-se ao local, onde abordaram o menor Luan, que confirmou a prática do tráfico e indicou o local onde estava a droga. Foram encontradas 10 pedras de "crack" e R\$60,00. Luan, ao indicar a droga, disse que o "crack" era dele e que estaria vendendo. Luan não comentou nada em relação a Thiago. Thiago foi abordado por outra viatura. Retornaram ao local em que o monitoramento indicou e encontraram o restante da droga, 03 porções de "maconha" e mais dinheiro. Thiago disse que era usuário. O monitoramento indicou os dois, apesar das drogas estarem em local distinto. Não foi encontrado nada com Thiago. Em depoimento a testemunha GC Rosana de Oliveira declarou que foi irradiado via Coade que, por meio de monitoramento, foram avistados os dois indivíduos, possivelmente escondendo drogas. Que ao chegarem o menor permaneceu e Thiago fugiu. Que o menor foi abordado e confessou o tráfico, indicando onde estariam 10 porções

de "crack" escondidas e R\$60,00. Thiago foi abordado com apoio de outra viatura. Ele negou o tráfico, dizendo que estava de passagem.

### III.3 Exame da prova

Embora o acusado não tenha vindo a Juízo para prestar seu depoimento, o certo é que as imagens mostram nitidamente (fls.44, 46, 49, 50, 56, 58, 59, 60,61,62,63) ele o tempo todo junto com o menor, em atividade típica de tráfico de entorpecentes ilícitos.

Ambas as testemunhas disseram ter recebido via Coade notícia de que o monitoramento captava as imagens de tráfico com as características de ambos, exatamente conforme provado nos autos.

Assim, é certo que a droga encontrada era para a venda, assim como o dinheiro fruto da venda.

Portanto, a responsabilidade criminal do acusado ficou provada para além de qualquer dúvida razoável.

### IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

#### IV.1 - 1ª fase

O acusado não possui maus antecedentes (certidão a fls. 67). Assim, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base é fixada em 05 anos reclusão, mais 500 dias-multa.

#### IV.2 - 2ª fase

Não há agravantes, nem atenuantes.

#### IV.3 - 3ª fase

Há causa de aumento, uma vez que a prática envolveu adolescente (art. 40, VI da Lei de Drogas), de forma que elevo a pena em 1/6, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa. Aplica-se o §4º do art.33 da Lei de Tóxicos, em 2/3, fixando-se a pena em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, mais 194 dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, pois o réu não tem capacidade financeira.

#### IV.4 - Regime de cumprimento

Tendo em vista o montante da pena fixado, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33, §2o., "c", do Código Penal.

### V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO THIAGO LUIS ORETTI à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, mais 194 dias-multa, em regime inicial aberto, por incurso no artigo 33, "caput", combinado com o artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006.

Presentes os requisitos do "caput" e incisos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, além de multa, que fixo em dez dias, com valor no mínimo legal. Os detalhes serão fixados pelo Juízo da Execução.

Tendo em vista o regime fixado, defiro apelo em liberdade.

Caso ainda não se tenha cumprido, atenda-se ao disposto no art. 50, §3º., da Lei nº 11.343/2006, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Declaro o perdimento dos valores monetários apreendidos nestes autos, em favor da UNIÃO. Após o trânsito em julgado, sem novo despacho, depositem-se os valores monetários na conta do FUNAD, bem como oficie-se à SENAD, comunicando a relação dos bens e valores apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando a entidade ou órgão responsável pelo depósito.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 11 de fevereiro de 2022.

JOSÉ EDUARDO DA COSTA  
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA